GUÍA COMPARATIVA · SEPTIEMBRE 2026

Ruta de patente: España, Unión Europea, EE. UU. y Nueva Zelanda

Invención terminada en España, con el objetivo de proteger en la UE y en otros mercados. La guía incluye el calendario de plazos, los costes estimados, las ayudas disponibles y sus enlaces de solicitud.

Tasas oficiales vigentes a 2026, aproximadas 1 US$ ≈ 0,86 € · 1 NZ$ ≈ 0,51 € No es asesoramiento jurídico

Recomendación

ORIGEN

Primera solicitud en la OEPM

La invención se terminó en España, así que presentar primero aquí es lo más seguro legalmente. También es lo más barato y da acceso a las ayudas.

MES 12

PCT a través de la OEPM

Una sola solicitud mantiene abiertos la UE, EE. UU., Nueva Zelanda y más de 150 países hasta el mes 30/31.

UE

Patente europea (EPO)

Patente unitaria para 18 países. Validación aparte en España y en los 8 países de la UE no adheridos.

NUEVA ZELANDA

Como destino, no como origen

No exige residencia, pero sí una dirección para notificaciones en NZ o Australia. Se entra en el mes 31 desde la PCT.

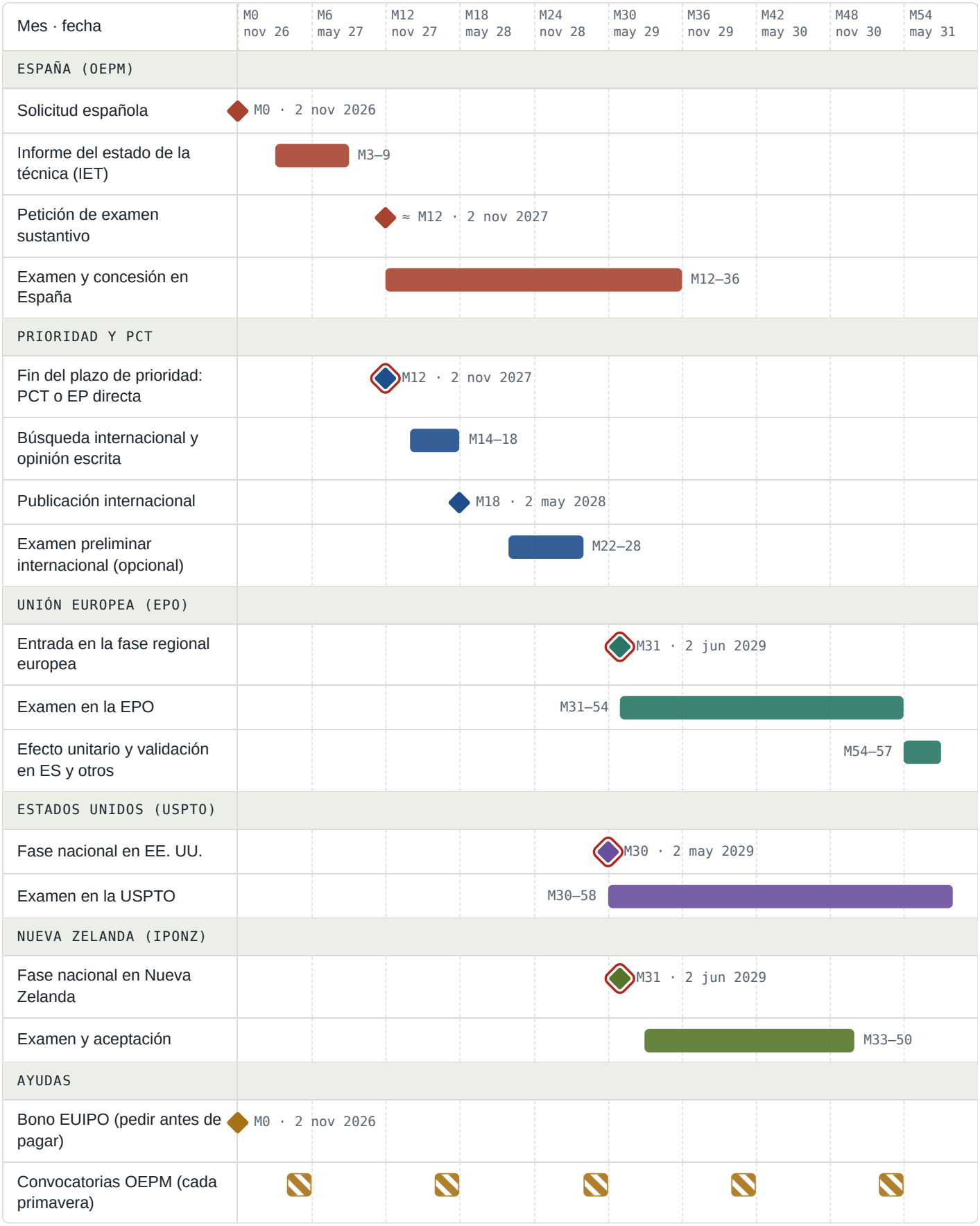
Primera presentación obligatoria en España. Si reside en España y la invención se realizó aquí, debe presentarla primero en la OEPM, directamente o como solicitud europea o PCT a través de ella. No puede presentarla directamente en el extranjero hasta 2 meses después, salvo autorización de la OEPM. Si alguna parte se concibió en EE. UU. durante el tránsito, además necesita una *foreign filing licence* de la USPTO antes de presentar fuera de EE. UU.

No divulgue la invención antes de presentarla. EE. UU. y Nueva Zelanda conceden 12 meses de gracia a las divulgaciones del propio inventor, pero Europa y España no. Una publicación previa destruiría la novedad en la UE.

Calendario de 0 a 60 meses

Los plazos se cuentan desde la primera solicitud (fecha de prioridad). Cambie la fecha para recalcular todo el calendario. Las fechas mostradas por defecto son un ejemplo.

España (OEPM) · PCT (OMPI) · UE (EPO) · EE. UU. (USPTO) · Nueva Zelanda (IPONZ) · Ayudas · Plazo crítico


Mes · fecha
M0 nov 26
M6 may 27
M12 nov 27
M18 may 28
M24 nov 28
M30 may 29
M36 nov 29
M42 may 30
M48 nov 30
M54 may 31
ESPAÑA (OEPM)
Solicitud española
M0 · 2 nov 2026
Informe del estado de la técnica (IET)
M3–9
Petición de examen sustantivo
≈ M12 · 2 nov 2027
Examen y concesión en España
M12–36
PRIORIDAD Y PCT
Fin del plazo de prioridad: PCT o EP directa
M12 · 2 nov 2027
Búsqueda internacional y opinión escrita
M14–18
Publicación internacional
M18 · 2 may 2028
Examen preliminar internacional (opcional)
M22–28
UNIÓN EUROPEA (EPO)
Entrada en la fase regional europea
M31 · 2 jun 2029
Examen en la EPO
M31–54
Efecto unitario y validación en ES y otros
M54–57
ESTADOS UNIDOS (USPTO)
Fase nacional en EE. UU.
M30 · 2 may 2029
Examen en la USPTO
M30–58
NUEVA ZELANDA (IPONZ)
Fase nacional en Nueva Zelanda
M31 · 2 jun 2029
Examen y aceptación
M33–50
AYUDAS
Bono EUIPO (pedir antes de pagar)
M0 · 2 nov 2026
Convocatorias OEPM (cada primavera)

MES	FECHA	HITO	QUÉ HACER
M0	2 nov 2026	Solicitud española	Presentar en la OEPM (español o inglés). Pedir antes el bono de la EUIPO si es pyme.
M0	2 nov 2026	Bono EUIPO (pedir antes de pagar)	Solicitar el bono de patentes de la EUIPO antes de pagar las tasas (solo pymes).
≈ M9	2 ago 2027	Informe del estado de la técnica (IET)	Recibir el IET y la opinión escrita. Decidir si internacionalizar.
≈ M12	2 nov 2027	Petición de examen sustantivo	3 meses desde la publicación del IET para pedir el examen y pagar la tasa.
M12	2 nov 2027	Fin del plazo de prioridad: PCT o EP directa crítico	Presentar la PCT vía OEPM (o la solicitud europea directa). Plazo improrrogable.
M22	2 sep 2028	Examen preliminar internacional (opcional)	Plazo para pedir el examen preliminar: mes 22 (o 3 meses desde el informe de búsqueda).
M30	2 may 2029	Fase nacional en EE. UU. crítico	Entrar en la fase nacional en EE. UU. (30 meses, sin prórroga). Declarar entidad pequeña o micro.
M31	2 jun 2029	Entrada en la fase regional europea crítico	Entrar en la fase regional ante la EPO: tasas y

MES	FECHA	HITO	QUÉ HACER
			designación. Declarar la condición de microentidad.
M31	2 jun 2029	Fase nacional en Nueva Zelanda crítico	Entrar en Nueva Zelanda con dirección para notificaciones en NZ o Australia.
≈ M54	2 may 2031	Efecto unitario y validación en ES y otros	Efecto unitario: 1 mes tras la concesión. Validación y traducción en España: 3 meses.
cada año	mar–may 2027, 2028, 2029, 2030, 2031	Convocatorias OEPM	Pedir la subvención de la OEPM por las tasas pagadas en el periodo que fije cada convocatoria. Guardar todos los justificantes de pago.

Comparativa de las cuatro oficinas

	ESPAÑA (OEPM)	UE (EPO)	EE. UU. (USPTO)	NUEVA ZELANDA (IPONZ)
Territorio	España	Patente unitaria en 18 países de la UE. Validación aparte en ES, PL, HR, IE, CZ, SK, HU, GR y CY. Cubre también GB, CH, NO, TR…	EE. UU.	Nueva Zelanda
Tasas hasta concesión	≈ 1.020 € ≈ 510 € emprendedor	≈ 5.000–5.500 € −30 % microentidad	2.000 $ grande 800 $ pequeña · 400 $ micro	≈ 1.000 NZ$ + IVA NZ si reside allí
Honorarios típicos	2–5 k€	5–10 k€	8–15 k$	4–8 k NZ$
Duración típica	2–3 años	3–5 años	2–3 años	1–2 años
Idioma	Español (u otro con traducción)	Inglés, francés o alemán. Se admite el español con traducción	Inglés	Inglés
Periodo de gracia	No (solo abuso o exposiciones oficiales, 6 meses)	No	12 meses	12 meses (divulgación propia)
Oposición	Tras la concesión	9 meses tras la concesión	IPR/PGR tras la concesión	3 meses tras la aceptación, antes de conceder
¿Hay que ser residente?	No. Los no residentes en el EEE necesitan agente	No. Los no residentes en el EPC necesitan agente europeo	No. Se recomienda abogado registrado	**No.** Basta una dirección para notificaciones en NZ o Australia
Presentación en línea	Sede electrónica OEPM	MyEPO / Online Filing	Patent Center	Portal IPONZ

Patente unitaria (18 países): AT, BE, BG, DE, DK, EE, FI, FR, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI. España y Polonia no participan.

Costes estimados

Marque las rutas y el tipo de solicitante. Las cifras son horquillas en euros, acumuladas hasta la concesión. No incluyen anualidades posteriores. La ayuda de la OEPM cubre solo tasas oficiales, nunca honorarios.

Tipo de solicitante

Persona física (inventor)

- [x] España: solicitud en la OEPM
- [x] PCT: fase internacional vía OEPM
- [x] Patente europea hasta concesión
- [x] Efecto unitario (18 países) y validación en España
- [ ] Resto de la UE: 8 países no unitarios
- [x] EE. UU.: fase nacional
- [ ] Nueva Zelanda: fase nacional
- [x] Aplicar la subvención de la OEPM (residencia fiscal en España)

Tasas oficiales	Honorarios y traducciones	Ayuda OEPM estimada	Coste neto estimado
7,9–9,1 k€	**18–36,5 k€**	**−7,1–8,2 k€**	**18,8–37,4 k€**

PARTIDA	TASAS	HONORARIOS	AYUDA
España: solicitud, IET y examen	510–560 €	2000–5000 €	−90 %
PCT: tasa internacional, búsqueda OEPM y transmisión	3300–3800 €	1500–3500 €	−90 %
EPO: presentación, búsqueda, examen, designación y concesión	3600–3900 €	5000–10.000 €	−90 %
Efecto unitario y validación en España (traducciones)	100–300 €	2500–5000 €	−90 %
EE. UU.: fase nacional y examen	350–520 €	7000–13.000 €	−90 %
Total	**7860–9080 €**	**18.000–36.500 €**	**−7070–8170 €**

Persona física: microentidad en EE. UU. si cumple el límite de ingresos y tiene 4 o menos solicitudes previas; si no, entidad pequeña. Sin anualidades posteriores a la concesión. Honorarios según la complejidad de la invención y el número de reivindicaciones.

Escenarios de referencia (persona física o microempresa, con ayuda OEPM)

ESCENARIO	TASAS	HONORARIOS	NETO TRAS AYUDA
Solo España	0,5–0,6 k€	2–5 k€	2,1–5,1 k€
España + UE (EPO directa, unitaria + España)	4,2–4,8 k€	9,5–20 k€	9,9–20,5 k€
España + PCT + UE + EE. UU.	7,9–9,1 k€	18–36,5 k€	18,8–37,4 k€
España + PCT + UE + EE. UU. + NZ	8,4–9,6 k€	20–40,5 k€	20,8–41,5 k€
Los 27 de la UE + EE. UU. + NZ (vía PCT)	9,2–11,6 k€	26–55,5 k€	26,9–56,7 k€

Ayudas en España: quién puede pedirlas y dónde

AYUDA	QUIÉN PUEDE PEDIRLA	QUÉ CUBRE	CUÁNDO
Subvención OEPM, programa exterior	Personas físicas, pymes, grandes empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro, **con residencia y domicilio fiscal en España**	Tasas de la PCT, de la EPO (solicitud, búsqueda, examen, concesión, anualidades) y de oficinas extranjeras. Hasta el 90 % para personas físicas y pymes, 80 % para el resto. Tope de 65.000 € y 60.000 € respectivamente	Convocatoria anual en primavera (2026: del 25 de marzo al 8 de mayo). Cubre tasas ya pagadas
Subvención OEPM, programa nacional	Solo **personas físicas y pymes** con residencia fiscal en España	Tasa de solicitud, IET y examen de la patente o modelo de utilidad españoles	La misma convocatoria anual
Reducción del 50 % en tasas OEPM	Personas físicas y pymes con condición de emprendedor, acreditada, por ejemplo, con el alta en el censo	Solicitud, IET, examen y anualidades 3.ª a 5.ª. Se suma un 15 % adicional por presentar en línea	Se pide al presentar la solicitud
Bono de patentes del Fondo para pymes de la EUIPO	Solo **pymes** establecidas en la UE, incluidos autónomos. No personas físicas sin actividad empresarial	75 % de las tasas de la patente nacional, hasta 1.000 €. Patente europea, tasas y parte de los costes legales, hasta 2.500 €	Hasta el 4 de diciembre de 2026 o hasta agotar fondos. **Hay que pedirlo antes de pagar**
Reducción de microentidad en la EPO	Personas físicas, microempresas, universidades y entidades sin ánimo de lucro con 4 o menos solicitudes europeas en los últimos 5 años	−30 % en las tasas de la EPO	Se declara al presentar
Préstamos ENISA / CDTI y ayudas autonómicas	Empresas, sobre todo pymes y startups	Financiación de proyectos de I+D+i que incluyan la protección de la propiedad industrial	Según convocatoria

> **No se puede financiar dos veces la misma tasa.** Las ayudas de la OEPM y de la EUIPO no pueden cubrir el mismo coste. Declare siempre en la solicitud de la OEPM cualquier otra ayuda recibida.

Enlaces para solicitar

Subvenciones OEPM: información y bases

Convocatoria anual, programas exterior y nacional

oepm.es/…/ayudas-de-la-oepm-para-el-fomento-de-solicitudes-de-patentes-y-modelos-de-utilidad/

Convocatoria OEPM 2026 (PDF)

Texto completo de las bases de 2026

oepm.es/…/Ayudas/2026/Convocatoria-subvenciones-OEPM-2026.pdf

Presentar la solicitud de subvención

Sede electrónica de la OEPM, apartado «Otros trámites», menú «Subvenciones para el fomento de patentes y modelos de utilidad». Requiere certificado digital. Consultas: Ayuda.Subvenciones@oepm.es

sede.oepm.gob.es

tramites2.oepm.es/solicitudAyudas/

Reducción del 50 % para emprendedores

Requisitos y acreditación

oepm.es/…/ayudas-y-subvenciones/ayudas-estatales/

Fondo para pymes de la EUIPO 2026

Bonos de patentes nacional y europea

euipo.europa.eu/en/sme-corner/sme-fund/2026

euipo.europa.eu/…/2026/vouchers/european-patents

Buscador oficial de subvenciones (BDNS)

Todas las convocatorias estatales, autonómicas y locales

infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias

ENISA y CDTI

Préstamos participativos (ENISA) y financiación de I+D (CDTI)

enisa.es

cdti.es

Agencias autonómicas (ejemplos)

Cataluña, Comunitat Valenciana, País Vasco. Consulte la de su comunidad

accio.gencat.cat

ivace.es

spri.eus

Enlaces para presentar las patentes

OEPM: solicitud española y PCT

sede.oepm.gob.es

OMPI: ePCT

pct.wipo.int

EPO: servicios en línea (MyEPO)

epo.org/en/applying/online-services

USPTO: Patent Center

patentcenter.uspto.gov

IPONZ: patentes

iponz.govt.nz/get-ip/patents/

Nueva Zelanda: ¿hay que ser residente?

- **No.** Cualquier persona o empresa de cualquier país puede pedir una patente neozelandesa.
- Sí es obligatorio tener una **dirección para notificaciones en Nueva Zelanda o Australia** (Reglamento de Patentes de 2014, reg. 34). En la práctica es la de un agente de patentes de allí.
- Solo los residentes o nacionales de Nueva Zelanda pueden usar IPONZ como oficina receptora de una PCT. Para usted, Nueva Zelanda es un destino de la PCT (mes 31), con una tasa de 250 NZ$ más el examen (750 NZ$).
- El examen debe pedirse dentro de los 5 años. Tras el primer informe hay 12 meses para obtener la aceptación. Después se abren 3 meses de oposición.

Fuentes consultadas (septiembre 2026)

1. OEPM, tasas de invenciones: https://www.oepm.es/es/tasas-y-precios-publicos/tasas-de-invenciones/

2. OEPM, convocatoria de subvenciones 2026: https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/Ayudas/2026/Convocatoria-subvenciones-OEPM-2026.pdf
3. Cámara de Madrid, requisitos de las ayudas OEPM 2026: https://serviciosempresariales.camaramadrid.es/nueva-convocatoria-ayudas-oepm-innovacion-nacional-e-internacional-2026/
4. ABG IP, tasas OEPM: https://abg-ip.com/es/tasas-patentes-oepm/
5. USPTO, fee schedule: https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
6. IPONZ, patent fees y examination process: https://www.iponz.govt.nz/get-ip/patents/fees/
7. IPONZ, reg. 34 y 38–44 (dirección para notificaciones y agentes): https://www.iponz.govt.nz/get-ip/patents/examination-manual/current/regulations-38-44-agent-changes/
8. EPO, subida de tasas del 1 de abril de 2026 (Marks & Clerk): https://www.marks-clerk.com/insights/latest-insights/102mimh-epo-official-fee-adjustments-effective-1-april-2026/
9. Reducción de microentidad en la EPO (D Young & Co): https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/patent-support-micro-entities-epo-reduces-official-fees
0. EUIPO, Fondo para pymes 2026: https://www.euipo.europa.eu/en/sme-corner/sme-fund/2026
1. Estados de la patente unitaria (Maucher Jenkins): https://www.maucherjenkins.com/en/news-and-events/upc/unitary-patent-participating-states/
2. OMPI, tasas del PCT: https://www.wipo.int/pct/es/fees/

Importes aproximados y sujetos a cambio. Los honorarios son rangos de mercado orientativos. Antes de presentar o de presupuestar, confirme tasas y requisitos en las fuentes oficiales o con un agente de la propiedad industrial.